

S020221028030018
2022-018

滨海县天场镇三维倾斜建模

技术服务项目合同

甲 方： 安徽朗坤物联网有限公司

住 所 地： 合肥高新区天柱路 11 号

联 系 人： 刘晓飞

电 话： 15856969667

乙 方： 天地信息网络研究院（安徽）有限公司

住 所 地： 合肥高新区创新产业园 A3 楼

联 系 人： 钱海明

电 话： 18715102140

双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，签订本合同，并由双方共同恪守。

第一部分 总则

第一条 合同期限

合同有效期：本合同及其附件自双方盖章之日起生效，合同期限至 2025 年 12 月 31 日。

第二条 合同前提

甲乙双方确认，双方订立本合同的前提是基于：（1）双方是依法成立并有效存续、声誉良好的法人实体，并具备履行本合同的相关法律资质；（2）双方所提供的相关服务是可靠的、完整的、符合国家相关标准的，且能够满足本合同、附件及相关文件中的承诺及要求。

第二部分 服务范围、费用及付款

第三条 服务范围

1. 服务内容、形式和要求：1) 滨海县天场镇三维倾斜建模，面积 42 平方千米，价格为 5500 元/平方千米；2) 地物分辨率为 3cm；3) 数据完整美观性。数据底部美观性要求，底部无碎片；数据边缘美观性要求，边缘整齐；数据整体色彩要求，纹理整体上无明显色差且纹理需经过去雾、色彩增强等处理；4) 植被。去除悬浮植被；植被区无 1m×1m 及以上的破洞；植被下灰色纹理不超过 20%。
2. 工作成果的内容：包括但不限于①滨海县天场镇 42 平方千米三维模型数据、原始照片及航拍数据；②三维模型数据格式为 (*.osgb)，满足展示要求。
3. 提交包含工作成果内容的三维倾斜模型 1 套、其他电子（数据）文件 1 套。另外需要 osgb 转 3dtiles 数据一套。

第四条 服务价格

本合同服务总价：人民币 231,000 元（大写人民币：贰拾叁万壹仟元整）。

本合同所涉及费用均为价税合计金额，即包括增值税在内的一切税费。履行本合同涉及的一切税费的税率、费率执行国家税收政策。现行税率政策下，本合同不含税价款 217924.53 元，增值税额 13075.47 元，价税合计 231000 元。

第五条 付款条件

1. 合同总额由甲方收到最终用户付款，并完成合同要求以分期方式支付乙方。
2. 按采购方滨海县农旅集团有限公司向甲方支付金额的同比例支付乙方，

若采购方未及时向甲方支付款项，则甲方向乙方支付款项的时间同步顺延。

3. 付款进度和比例：

(1) 第一笔款（进度款，支付 30%）：完成合同区域航拍，甲方收到采购方进度款后，向乙方支付至合同总价款的 30%，即付款金额：¥69,300.00 元，

（人民币大写：陆万玖仟叁佰元整）；乙方向甲方开具付款金额等额的增值税专用发票。

(2) 第二笔款（进度款，支付 40%）：倾斜模型数据对接滨海县三农大数据中心，甲方收到采购方进度款并经甲方初步验收确认 3 个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的 70%，即付款金额：¥92,400.00 元，（人民币大写：玖万贰仟肆佰元整）；乙方向甲方开具付款金额等额的增值税专用发票。

(3) 第三笔款（进度款，支付 25%）：项目最终验收合格，甲方签署验收报告后 3 个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的 95%，即付款金额：¥57,750.00 元，（人民币大写：伍万柒仟柒佰伍拾元整），剩下合同总价的 5%作为项目的质保金；乙方向甲方开具付款金额等额的增值税专用发票。

(4) 第四笔款（质保金）：乙方完成本合同项目所有内容建设并通过最终验收之日起 2 年后，乙方按照本合同及有关法律法规履行保修期内各项义务的，甲方无息退还乙方项目结算金额 5%质保金，即付款金额：¥11,550.00 元，（人民币大写：壹万壹仟伍佰伍拾元整）。乙方向甲方开具付款金额等额的增值税专用发票。

第六条 支付方式及发票约定

1. 支付方式采用银行转账付款，乙方确认收款账户信息如下：

户 名：天地信息网络研究院（安徽）有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司合肥科技支行

银行账户：1302049809201915561

纳税人识别号：91340100MA2TR81NOP

2. 发票条款：

(1) 甲方确认开票信息如下：

发票抬头：安徽朗坤物联网有限公司

地址、电话：安徽省合肥市庐阳经济开发区清河路 868 号庐阳大数据产业园 5 号楼 101,055165836702

开户行及账号：中信银行合肥南七支行 8112 3010 1120 0169 245

纳税人识别号：9134 0100 5757 3207 78

(2) 乙方应按照本合同的约定向甲方出具合法有效的增值税专用发票。发票票面的“货物或应税劳务、服务名称”栏次中显示的商品和服务税收分类编码对应的简称应为“研发和技术服务”，显示的货物或应税劳务、服务的具体名称应与本合同标的保持一致。

第三部分 项目交付和验收

第七条 项目交付

乙方应按照本合同约定将滨海县天场镇三维倾斜建模技术服务成果等交付件交付甲方，并负责向甲方详细讲解交付件的具体内容。

第八条 项目验收

1. 乙方将本合同中约定的交付件交付给甲方后，甲方于 10 个工作日内组织进行验收。
2. 双方在验收合格后 5 个工作日内，应签署验收合格文件。

第四部分 双方权利义务

第九条 甲方权利义务

1. 在本合同期限内甲方对本合同项下滨海县天场镇三维倾斜建模技术服务成果拥有使用权。
2. 乙方滨海县天场镇三维倾斜建模技术服务成果仅限甲方及其分支机构内部开展业务使用，不得发布于互联网或转让给第三方。
3. 甲方有权对滨海县天场镇三维倾斜建模技术服务成果提出建议或意见。
4. 甲方不得将乙方滨海县天场镇三维倾斜建模技术服务成果用于任何非法目的。
5. 甲方应当按照本合同的约定向乙方足额支付信息技术服务费用。

第十条 乙方权利义务

1. 乙方应按照本合同约定为甲方提供滨海县天场镇三维倾斜建模技术服务。
2. 乙方应保证甲方在服务期内拥有合法使用滨海县天场镇三维倾斜建模技术服务成果的权利。
3. 乙方有权根据政策的变更及时更新或升级滨海县天场镇三维倾斜建模技术服务成果，并提前通知甲方。
4. 乙方拥有本合同项下滨海县天场镇三维倾斜建模技术服务成果的所有权、知识产权及许可或授权其它第三方使用的权利，乙方向甲方提供服务的行为

不视为对乙方已有知识产权、信息系统、技术秘密及数据信息的转让。

5. 乙方应根据《中华人民共和国网络安全法》的要求对甲方提供的用于滨海县天场镇三维倾斜建模技术服务成果初始化业务、生成有关资料和数据的信息予以保密。

6. 乙方承诺滨海县天场镇三维倾斜建模技术服务成果生成的甲方数据不得用于违反法律法规规定、行业监管要求的用途。

7. 乙方对甲方提供的滨海县天场镇三维倾斜建模技术服务成果所产生的质检报告，均为参考数据信息，不作为最终结论。

8. 乙方有权对数据信息主体向甲方提交的授权文件进行审查，但无论是否实际进行审查，均不免除或减轻甲方就授权文件的真实性、合法性、完整性所承担的全部责任。

9. 乙方有权根据本合同的约定收取服务费用。

第五部分 违约责任

第十一条 违约责任

1. 一方当事人未按约定履行义务给对方造成相应损失的，应当承担赔偿责任。

2. 一方当事人无法继续履行协议的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因协议解除而给对方造成的经济损失。

3. 如甲方无正当理由逾期付款的，乙方有权要求甲方自逾期之日起每日按照未付部分金额的 0.5% 支付逾期付款违约金。经乙方催告后 30 日内仍未全面、适当履行付款义务的，则乙方有权解除本合同。

4. 如因乙方原因造成项目交付延误，甲方有权要求乙方自逾期之日起每日按照本合同已发生费用的 0.5% 支付逾期违约金。经甲方催告后 30 日内仍未全面、适当履行合同义务的，则甲方有权解除本合同。

5. 如甲方存在以下行为的，则乙方有权立即解除本合同，并要求甲方支付本合同已发生费用的 10% 作为违约金，如违约金不足以弥补乙方损失的，甲方仍须承担相应的赔偿责任：甲方超出本合同约定目的、用途或范围，查询，或使用乙方提供的服务、数据信息，或甲方转售转卖乙方数据信息的。

第六部分 争议解决

第十二条 适用法律

本合同适用中华人民共和国法律。

第十三条 争议解决

执行本合同所发生的与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。

如果双方通过友好协商不能达成协议，任何一方应当向乙方所在地法院提起诉讼。

在争议处理过程中，除正在协商的部分外，合同的其它部分继续执行。

第七部分 其他约定

第十四条 不可抗力

本条所称“不可抗力”是指自然灾害、重大疫情、恶劣天气条件、政府行为、社会异常事件或新颁布的法律、法规等不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

由于发生不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力情形，致使直接影响本合同的履行或不能按照本合同项下之约定履行时，遇有不可抗力的一方应当立即书面通知对方，并于发生不可抗力之日起 30 日内，提供不可抗力证明文件。根据不可抗力对本合同的影响程度，双方应当协商是否解除本合同或部分、全部免除履行本合同的责任，或延期履行本合同。一方迟延履行本合同义务时发生了不可抗力的，迟延履行方的合同义务不能免除。

除不可抗力外，当出现以下情形使本合同无法正常履行时，各方互不承担责任：（1）根据中国法律、法规和政府主管部门命令致使本合同无法继续履行的；（2）因电信中断、电信线路被外力破坏或 Internet 线路、设备因调试、扩容引起的中断；（3）因黑客攻击、计算机病毒等原因引起的系统中断；（4）其他不可归责于双方的事由致使本合同无法正常履行的。

第十五条 其他事项

未经任何一方书面同意，甲乙双方不得在市场宣传中使用与对方的合作案例，不得将对方作为业务合作伙伴进行宣传，不得使用对方的商标、标志语、徽标等。

合同壹式 2 份，双方各执 1 份，具有同等法律效力。

未尽事宜，由双方进行协商解决，其余按《中华人民共和国民法典》条款执行。

（以下无正文）

(本页无正文，为合同签字盖章页)

甲方：安徽期坤物联网有限公司



法定代表人（或授权代理人）

签字：[Signature]

日期：2022年10月28日

乙方：天地信息网络研究院
(安徽)有限公司(章)



法定代表人（或授权代理人）

签字：[Signature]

日期：2022年10月28日

